

Мотиви

към проект на изменение и допълнение на Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (загл. доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.), обн. ДВ, бр. 100 от 25 октомври 2002 г.

Причини, които налагат приемането на проекта на изменение и допълнение на Наредбата

Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО) (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.), Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и утвърдения със Заповед № РД09-2230/09.08.2024 г. Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО 24), по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение идентифицираха необходимост от синхронизиране и актуализиране на Наредбата.

Причините, обуславящи промените, са свързани с:

1. Привеждането в съответствие на Наредбата с приетите изменения в ЗПОО и със ЗПУО.
2. Привеждането в съответствие на Наредбата с актуалната структура на СППОО;
3. Наредба № 123 от 16 декември 2025 г. за придобиване на квалификация по професията „Технологии и системи за заваряване“, издадена от министъра на образованието и науката, обн. в ДВ, бр. 3 от 9 януари 2026 г.
4. Новите рамкови програми за професионално образование и обучение, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката.

Цели на проекта на Наредба

1. Синхронизиране на разпоредбите на Наредбата с действащата нормативна уредба в системата на професионалното образование.
2. Регламентиране на обучението и входящото образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години. В съответствие с рамковите програми за професионално образование и обучение.
3. Въвеждане на изискване по отношение на актуалното здравословно състояние на желаещите да придобият правоспособност по заваряване.

Очаквани резултати от прилагането на проекта на Наредба

1. Ясно регламентирани условия и ред за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване с оглед измененията в ЗПОО и изискванията на ЗПУО.
2. Създадени условия за повишаване на качеството на обучението за придобиване на правоспособност по заваряване.
3. Осигуряване на добре подготвени и квалифицирани специалисти по заваръчни дейности за нуждите на пазара на труда.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.